

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אליהו רביבו
אחמד טיבי
יצחק קרויזר
מיכל שיר סגמן
ולדימיר בליאק
אלי דלל

4266/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הפחתת מס רווחי הון), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 88 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 88 –

(1) אחרי ההגדרה "מועד השינוי" יבוא :

"מועד ההפחתה" – כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) ;

(2) אחרי ההגדרה "רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי" יבוא :

"רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה" – רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שממועד השינוי או מיום הרכישה, לפי המאוחר, עד ליום שקדם למועד ההפחתה, לבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה ; שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות האמורות ;

"יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד ההפחתה" – ההפרש שבין רווח הון ריאלי לבין הסכום המתקבל מצירוף רווח הון ריאלי עד המועד הקובע, רווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי ורווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה ;

(3) ההגדרה "יתרת רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי" – תימחק.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 6, עמ' 120.

(1) בסעיף קטן (ב)(1) – במקום "25%" יבוא "20%";

(2) בסעיף קטן (ב)(1) –

(א) אחרי פסקת משנה (א)(2) יבוא:

"(2א) על רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה – כאמור בסעיף 121 בשיעור שלא יעלה על 25%, ואולם אם מתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(2) או (3) – בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(2) או (3), לפי העניין;"

(ב) בפסקת משנה (א)(3), במקום "מועד השינוי" יבוא "מועד ההפחתה";

(ג) בפסקת משנה (ב), במקום "למועד השינוי" יבוא "למועד השינוי, רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה", במקום "מועד השינוי" יבוא "מועד ההפחתה", ובמקום "פסקת משנה (א)(2)" יבוא "פסקת משנה (א)(2), (2א)".

(3) בסעיף קטן (ה)(2א), במקום "יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי" יבוא "רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי ועד למועד ההפחתה, יתרת רווח ההון הריאלי לאחר מועד ההפחתה".

דברי הסבר

מס רווח הון מוטל על רווחים של יחיד או של חבר בני אדם. בעבר שיעור המס על רווח הון ריאלי עמד על 15%. לאחר מכן, בשנת 2006, הועלה המס לשיעור של 20%, ובעקבות המחאה החברתית ודו"ח ועדת טרכטנברג הועלה שוב, בשנת 2012, לשיעור של 25%. לפי מחקר "מיסוי רווחי ההון בישראל והשפעתו על תמחור הנכסים הפיננסיים ועל גביית המס" שנערך על ידי בנק ישראל בשנת 2019, המס משפיע על החלטות הנוגעות לאופן ההשקעה בהון: ככל שהמס עולה, הציבור עלול לצמצם את השקעותיו וחסכוניותיו, או להעבירם לאפיקי השקעה אחרים הפטורים ממס, כך שהעלאה בשיעור המס לא תביא בהכרח לעלייה בהכנסות המדינה.

לאורך השנים, נמנו מספר חסרונות למס רווח הון גבוה. ביניהם, כפי שצוין, השקעה באפיקי הכנסה אחרים או צמצום ההשקעות והחסכוניות ביחס לצריכה. לפיכך, מוצע להפחית את מס רווח ההון לשיעור של 20% ליחיד (במקום 25% כפי הנהוג כיום). עוד מוצע להסדיר הוראות מעבר כך שההפחתה המוצעת בשיעור רווח ההון תחול על רווחי הון שייצברו החל ממועד ההפחתה.

הפחתת המס על רווחי הון תתמרץ משקיעים פרטיים להשקיע בבורסה ותעלה את כדאיות ההשקעה בשוק ההון, כך שהשקעות הון יהיו ערוץ השקעה אטרקטיבי לכספי החסכוניות של הציבור אשר יש בכוחו כדי להתחרות עם כדאיות ההשקעות בשוק הדיור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)